

「보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정」 일부개정

1. 개정이유

보건복지부 청렴옴부즈만 명칭을 청렴시민감사관으로 변경하여 직무수행의 범위를 명확히 하고, 위원 인원수 확대 등을 통해 실효성 있는 제도 운영을 도모하려는 것임.

2. 주요내용

가. 청렴옴부즈만 명칭을 청렴시민감사관으로 변경하고, 훈령의 제명을

‘보건복지부 청렴시민감사관 설치 및 운영에 관한 규정’으로 변경함.

※ 국민권익위원회는 2013년에 ‘청렴옴부즈만’을 청렴시민감사관으로 명칭 변경

나. 청렴시민감사관 구성인원을 5인에서 7인 이내로 확대하고, 청렴시민

감사관의 자격요건을 구체화함.(안 제2조)

다. 청렴시민감사관의 직무 범위를 보건복지부 업무 및 정책 전반에

대한 감시·평가 등에서 청렴취약분야로 특정하는 등 직무수행 내용을 명확히 함.(안 제4조제2항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정 일부개정

보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 "보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정"을 "보건복지부 청렴시민감사관 설치 및 운영에 관한 규정"으로 한다.

제1조 중 "보건복지부"를 "보건복지부가 행하는"으로, "정책에 대한 투명한 감시 및 평가를 통해"를 "정책 중 청렴의무 준수와 관련된 취약한 분야에서"로, "그 개선을 건의하는 청렴옴부즈만(이하 "옴부즈만"이라 한다)의 위촉과 직무수행"을 "그 개선·시정을 권고하는 청렴시민감사관의 설치 및 운영"으로, "규정함"을 "정함"으로 한다.

제2조의 제목 "(위촉)"을 "(구성)"으로 하고, 같은 조 제1항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 "제1항"을 "장관은 제2항"으로, "옴부즈만"을 "청렴시민감사관"으로 한다.

- ① 청렴시민감사관은 7인 이내로 둔다.
- ② 청렴시민감사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 도덕성·청렴성이 높은 사람 중에서 보건복지부장관(이하 "장관"이라 한다)이 위

촉한다.

1. 보건복지에 대해 전문적인 지식 및 경험이 풍부한 자
2. 변호사, 회계사, 기술사 등 자격이 있는 자로서 3년 이상 해당분야 실무경력이 있는 자
3. 그 밖에 청렴시민감사관 직무수행에 적합하다고 장관이 인정하는 사람

제3조제1항 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 본문 중 "옴부즈만"을 각각 "청렴시민감사관"으로 하고, 같은 항 제5호 중 "엄수"를 "준수"로 하며, 같은 항 제6호 중 "옴부즈만"을 "청렴시민감사관"으로 한다.

제4조제1항 및 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "옴부즈만"을 각각 "청렴시민감사관"으로 하고, 같은 항 제1호부터 제4호까지를 각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제4항 중 "옴부즈만"을 각각 "청렴시민감사관"으로 한다.

1. 장관이 요구하는 업무·사업에 대한 조사
2. 보건복지부가 행하는 업무 및 사업 중 청렴취약분야에 대한 감시·평가
3. 제1호 및 제2호의 활동에 따라 발견된 부패행위에 대한 시정권고
4. 기타 부패유발 방지 및 청렴취약분야 개선을 위한 건의 또는 의견 표명

제5조의 제목 "(옴부즈만 회의 및 대표옴부즈만)"을 "(청렴시민감사관 회의)"로 하고, 같은 조 제1항 중 "옴부즈만의 직무 중 옴부즈만 전원이

모여서"를 "청렴시민감사관의"로, "옴부즈만 회의"를 "청렴시민감사관 회의"로, "둔다"를 "운영한다"로 하며, 같은 조 제2항 중 "대표옴부즈만을 두고 대표옴부즈만은 옴부즈만"을 "대표청렴시민감사관을 두고 대표청렴시민감사관은 청렴시민감사관"으로 하고, 같은 조 제3항 및 제4항 중 "대표옴부즈만"을 각각 "대표청렴시민감사관"으로 하며, 같은 항 중 "옴부즈만이"를 "청렴시민감사관이"로 한다.

제6조제1항부터 제4항까지 중 "옴부즈만"을 각각 "청렴시민감사관"으로 한다.

제7조제1항 중 "옴부즈만"을 "청렴시민감사관"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "옴부즈만의"를 "청렴시민감사관의"로, "옴부즈만에게"를 "청렴시민감사관에게"로 한다.

제8조제1항 중 "옴부즈만"을 "청렴시민감사관"으로 하고, 같은 조 제2항 중 "옴부즈만이"를 "청렴시민감사관이"로, "대표옴부즈만"을 "대표청렴시민감사관"으로 하며, 같은 조 제3항 중 "옴부즈만이"를 "청렴시민감사관이"로, "대표옴부즈만"을 "대표청렴시민감사관"으로 한다.

제9조제1항 각 호 외의 부분, 같은 항 제2호 및 같은 조 제2항 중 "옴부즈만"을 각각 "청렴시민감사관"으로 한다.

제10조의 제목 "(여비 등)"을 "(수당 등)"으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 "옴부즈만"을 "청렴시민감사관"으로 한다.

제11조의 제목 "(비밀 엄수)"를 "(비밀 준수)"로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 중 "옴부

즈만은 직무수행 과정"을 "청렴시민감사관은 활동과정"으로, "공표·도용·누설하거나 타인에게 배포·유포하여서는 아니 된다"를 "공표하거나 타인에게 배포·유포할 수 없다"로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

- ② 청렴시민감사관은 직무수행 중에 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

별지 제2호서식 중 "제7조제2항"을 "제7조제3항"으로 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정</u> 제1조(목적) 이 규정은 <u>보건복지부 업무 및 정책에 대한 투명한 감시 및 평가를 통해 불합리한 사례 · 관행 · 절차 · 제도 등을 발굴하고, 그 개선을 건의하는 청렴옴부즈만(이하 “옴부즈만”이라 한다)의 위촉과 직무수행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</u> 제2조(위촉) ① 옴부즈만은 사회적 신망과 청렴성이 높고 보건복지에 관한 식견과 경험이 풍부한 자 중에서 보건복지부장관(이하 “장관”이라 한다)이 직접 또는 본부 및 소속기관 해당 부서(이하 “관련부서”라 한다)의 추천을 받아 5명 이내로 위촉한다. <u><신 설></u>	<u>보건복지부 청렴시민감사관 설치 및 운영에 관한 규정</u> 제1조(목적) ----- <u>보건복지부가 행하는 ----- 정책 중 청렴의무 준수와 관련된 취약한 분야에서 -----</u> <u>-----그 개선·시정을 권고하는 청렴시민감사관의 설치 및 운영-----</u> <u>-----정함-----.</u> 제2조(구성) ① 청렴시민감사관은 7인 이내로 둔다. ② 청렴시민감사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 도

② 제1항에 따라 위촉된 읍부즈만에게 별지 제1호서식의 위촉장을 수여한다.

제3조(임기) ① 읍부즈만의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.

② 읍부즈만은 그 의사에 반하여 해촉되지 아니한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해촉할 수 있다.

1. ~ 4. (생략)
5. 제11조에 따른 비밀 업무 위반한 경우
6. 기타 읍부즈만으로서 직무를 계속 수행할 수 없는 명확한

덕성·청렴성이 높은 사람 중에서 보건복지부장관(이하 “장관”이라 한다)이 위촉한다.

1. 보건복지에 대해 전문적인 지식 및 경험이 풍부한 자
2. 변호사, 회계사, 기술사 등 자격이 있는 자로서 3년 이상 해당분야 실무경력이 있는 자
3. 그 밖에 청렴시민감사관 직무수행에 적합하다고 장관이 인정하는 사람

③ 장관은 제2항----- 청렴시민감사관-----
-----.

제3조(임기) ① 청렴시민감사관-----

--.

② 청렴시민감사관-----

-----.

1. ~ 4. (현행과 같음)
5. ----- 준수 -----

6. --- 청렴시민감사관-----

사유가 발생한 경우 제4조(직무) ① <u>옴부즈만</u>은 그 직무를 독립적으로 수행한다. ② <u>옴부즈만</u>의 직무는 다음 각 호와 같다. 1. <u>보건복지부 업무 및 정책에 대한 감시·평가</u> 2. <u>제1호를 위한 직무수행 과정에서 발견한 위법·부당행위에 대한 시정권고</u> 3. <u>보건복지부 업무 및 정책과 관련된 제도 및 운영방식의 개선에 대한 건의 또는 의견 표명</u> 4. <u>기타 보건복지부 업무 및 정책의 발전방안에 대한 의견 제시</u> ③ 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 업무에 관하여는 <u>옴부즈만</u>의 직무로 하지 아니한다. 1. ~ 3. (생략)	----- 제4조(직무) ① <u>청렴시민감사관</u>----- -----. ② <u>청렴시민감사관</u>----- -----. 1. <u>장관이 요구하는 업무·사업에 대한 조사</u> 2. <u>보건복지부가 행하는 업무 및 사업 중 청렴취약분야에 대한 감시·평가</u> 3. <u>제1호 및 제2호의 활동에 따라 발견된 부패행위에 대한 시정권고</u> 4. <u>기타 부패유발 방지 및 청렴취약분야 개선을 위한 건의 또는 의견표명</u> ③ ----- ----- ----- <u>청렴시민감사관</u>----- -----. 1. ~ 3. (현행과 같음)
--	---

④ 옴부즈만은 제2항 각 호에 따른 시정권고·건의·의견표명 등을 하는 경우 별지 제2호 서식의 시정권고(건의)서를 작성하여 장관에게 제출할 수 있다.

제5조(옴부즈만 회의 및 대표옴부즈만) ① 옴부즈만의 직무 중 옴부즈만 전원이 모여서 협의·결정할 필요가 있는 안건을 처리하기 위하여 옴부즈만 회의 (이하 “회의”라 한다)를 둔다.

② 회의에는 대표옴부즈만을 두고 대표옴부즈만은 옴부즈만 중 호선(互選)하거나 장관이 지명한다.

③ 대표옴부즈만은 회의의 소집, 진행 및 의결 등 그 운영을 총괄한다.

④ 대표옴부즈만이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없는 때에는 장관이 지명한 옴부즈만

④ 청렴시민감사관-----

--.

제5조(청렴시민감사관 회의) ① 청렴시민감사관의 -----

----- 청렴시민감사관 회의----- 운영한다.

② ----- 대표청렴시민감사관을 두고 대표청렴시민감사관은 청렴시민감사관 -----
---.

③ 대표청렴시민감사관-----

-----.

④ 대표청렴시민감사관-----

----- 청렴시민

이 그 직무를 대행한다.

⑤·⑥ (생략)

제6조(자료요청 등) ① 읍부즈만
은 그 직무 수행을 위하여 필요
한 경우 감사관 또는 관련부서
의 장에게 별지 제3호서식의 자
료제출(열람) 요청서를 제출하
여 관련 자료의 제출 또는 열람
을 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 자료제출 또는
열람 요청을 받은 감사관 또는
관련부서의 장은 법령 등에 저
촉되지 않는 범위 내에서 읍부
즈만의 요청에 최대한 협조하여
야 한다.

③ 제1항에 따라 읍부즈만으로
부터 자료제출 또는 열람 요청
을 받은 관련부서의 장은 감사
관에게 그 사실을 통보하여야
한다.

④ 읍부즈만에게 관련 자료를
제출하거나 열람하게 한 감사관
또는 관련부서의 장은 일시, 요
청자, 건명, 내용 등에 관한 사
항을 기록·유지하여야 한다.

제7조(요구사항 반영) ① 감사관

감사관이 -----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

제6조(자료요청 등) ① 청렴시민
감사관-----

-----.

② -----

----- 청렴
시민감사관-----
-----.

③ ----- 청렴시민감사
관-----

-----.

④ 청렴시민감사관-----

-----.

제7조(요구사항 반영) ① -----

은 제4조제2항에 따라 옴부즈만으로부터 받은 시정권고·건의·의견표명 등 및 회의 결과에 따른 필요한 사항을 직접 처리하거나, 관련부서의 장에게 통보하고 그 처리결과를 제출하도록 요청할 수 있다.

② (생략)

③ 장관은 제4조제2항에 따른 옴부즈만의 시정권고·건의·의견표명 등에 대한 처리결과를 옴부즈만에게 회신한다.

제8조(제척·기피·회피) ① 옴부즈만의 직무수행과 관련하여 본인, 배우자 또는 직계존비속이 보건복지부와 소속기관의 해당 업무와 이해관계가 있어 해당 직무에 공정성을 기할 수 없는 현저한 사유가 있는 때에는 해당 직무에서 제척된다.

② 관련부서의 장은 옴부즈만이 해당 직무와 관련하여 공정한 감시 및 평가를 수행하기 어렵다고 판단되는 경우에는 대표옴부즈만에게 기피신청을 할 수 있다.

----- 청렴시민감사관-----

-----.

② (현행과 같음)

③ -----
청렴시민감사관의 -----

청렴시민감사관에게 --.

제8조(제척·기피·회피) ① 청렴시민감사관-----

-----.

② ----- 청렴시민감사관이 -----

----- 대표청렴시민감사관-----
---.

③ 옴부즈만이 제1항 각 호의 사유가 있거나 해당 직무와 관련하여 공정한 감시 및 평가를 수행하기 어렵다고 판단되는 경우에는 대표옴부즈만에게 회피 신청을 하여야 한다.

제9조(겸직 금지) ① 옴부즈만은 다음 각 호에 해당하는 직을 겸할 수 없다.

1. (생략)
2. 그 밖에 옴부즈만의 공정한 직무수행이 곤란하다고 인정되는 직

② 옴부즈만은 제1항 각 호의 직을 수행하게 된 경우 지체 없이 장관에게 해촉을 요청하여야 한다.

제10조(여비 등) 옴부즈만이 자료 작성, 회의참석 등 직무를 수행한 경우에는 예산의 범위 안에서 여비·교통비·원고료 등의 수당을 지급할 수 있다.

제11조(비밀 엄수) 옴부즈만은 직무수행 과정에서 취득한 정보나 문서 등을 임의로 공표·도용·누설하거나 타인에게 배포·유

③ 청렴시민감사관이 -----

----- 대표청렴시민감사관 -----
-----.

제9조(겸직 금지) ① 청렴시민감사관-----
-----.

1. (현행과 같음)
2. ----- 청렴시민감사관-----

② 청렴시민감사관-----

-----.

제10조(수당 등) 청렴시민감사관-----

-----.

제11조(비밀 준수) ① 청렴시민감사관은 활동과정-----
----- 공표하거나 타인에게 배포·유포할 수 없다.

포하여서는 아니 된다.

<신 설>

[별지 제1호서식] 위촉장

「보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정」 제2조에 따라 귀하를 보건복지부 청렴옴부즈만으로 위촉합니다.

[별지 제2호서식] 시정권고(건의)서

보건복지부 대표옴부즈만

「보건복지부 청렴옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정」 제4조에 따라 ‘()에 관한 건’에 대하여 다음과 같이 시정권고(건의)하오니 같은 규정 제7조제2항에 따라 20 년 월 일까지 처리 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

[별지 제3호서식] 자료제출(열람) 요청서

보건복지부 청렴옴부즈만

「보건복지부 청렴시민감사관 옴부즈만의 위촉 및 직무수행에 관한 규정」 제6조에 따라 ‘()에 관한 건’에 대하여 다음과 같이 자료

② 청렴시민감사관은 직무수행 중에 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

[별지 제1호서식] 위촉장

「보건복지부 청렴시민감사관 설치 및 운영에 관한 규정」 제2조에 따라 귀하를 보건복지부 청렴시민감사관으로 위촉합니다.

[별지 제2호서식] 시정권고(건의)서

보건복지부 대표청렴시민감사관

「보건복지부 청렴시민감사관 설치 및 운영에 관한 규정」 제4조에 따라 ‘()에 관한 건’에 대하여 다음과 같이 시정권고(건의)하오니 같은 규정 제7조제3항에 따라 20 년 월 일까지 처리 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

[별지 제3호서식] 자료제출(열람) 요청서

보건복지부 청렴시민감사관

「보건복지부 청렴시민감사관 설치 및 운영에 관한 규정」 제6조에 따라 ‘()에 관한 건’에 대하여 다음과 같이 자료제출(열람)을

제출(열람)을 요청하오니 같은 규정 제6조제2항에 따라 최대한 협조하여 주시기 바랍니다.	요청하오니 같은 규정 제6조제2항에 따라 최대한 협조하여 주시기 바랍니다.
---	---